

予備独自問題 R 5-23

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述は、取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められるため、検察官が刑事訴訟法第 227 条に基づき証人尋問を請求する場合に関する記述である。各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうちどれか。

ア. 被疑者の共犯者についても、証人尋問を請求することができる。

イ. 第 1 回公判期日後には証人尋問を請求することができない。

ウ. 「異なる供述」とは、供述が、被疑者、被告人に有利に変更される場合だけでなく、不利に変更される場合も含む。

エ. 弁護人は、証人尋問が行われる際、その尋問に立ち会う権利を有する。

オ. 公訴提起後に証人尋問を請求する場合は、請求先は裁判官ではなく裁判所である。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No238	証人尋問の請求	正答率
予備R5-23	正解	37%
	5	

ア 正しい

最判昭 36.2.23 は、「刑訴 223 条 1 項にいわゆる被疑者とは、当該被疑者を指称し、これと必要的共犯関係にある他の者を含まないと解すべきであるから、所論のような共同被疑者であつても、当該被疑者以外の者は、すべて被疑者以外の者として、当該被疑者に対する関係において刑訴 223 条による取調べができ、同 227 条の証人尋問を許すべきである」としている。よって、被疑者の共犯者についても、証人尋問を請求することができる。

イ 正しい

227 条 1 項。検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べ（223 条 1 項）に際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第 1 回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。すなわち、「第 1 回の公判期日前に限り」と規定されているため、検察官は、第 1 回公判期日後には証人尋問を請求することができない。

ウ 正しい

227 条 1 項。検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べ（223 条 1 項）に際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第 1 回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。ここにいう「異なる供述」とは、犯罪の証明に影響を与える程度の差のあることであって、末梢的な差はこれに含まれず、その限りでは、内容的な差がある場合のほか、供述態度その他裁判官の心証に与える力が異なる場合もこれに含まれる。また、異なる方向は、通常は被疑者、被告人に有利に変更される場合であるが、逆に被疑者等に不利に変更される場合も含まれる。

エ 誤っている

228 条 2 項。裁判官は、捜査に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を証人尋問（228 条 1 項）に立ち会わせることができる。すなわち、証人尋問に弁護人を立ち会わせるかどうかは裁判官の裁量に委ねられている。よって、弁護人は、証人尋問が行われる際、その尋問に立ち会う権利を有しない。

オ 誤っている

検察官が裁判官の証人尋問を請求することができるのは、第 1 回公判期日前であるが、これは公訴提起の後であってもよい。しかし、この場合も、証人尋問の請求先は裁判所ではなく裁判官である。

以上により、誤っている記述はエとオであり、したがって、正解は肢 5 となる。